TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
İstanbul Anadolu
23. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2025/858 Esas
KARAR NO : 2026/127
İCRA NO : **17 - 2025/17846**

HAKİM : Hasan DALAR 193907
KATİP : Ali BABAYİĞİT 188913

DAVACILAR : 1- TAYFUN AKTAN - 28516397360
2- AKTAN PLASTİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - 0039030540400019
VEKİLİ : Av. ÖZGÜR ALPASLAN - [16616-16856-76788] UETS
DAVALI : GSD VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ -0411116813900001
VEKİLİ : Av. EMRAH ALPAY - [16557-55061-38185] UETS
DAVA : Takibin Taliki veya İptali
DAVA TARİHİ : 30/11/2025
KARAR TARİHİ : 05/02/2026
YAZILDIĞI TARİH : 03/03/2026

Mahkememizde görülmekte bulunan Takibin Taliki veya İptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA :

Davacı vekili dilekçesinde; İstanbul Anadolu 17.İcra Müdürlüğü 2025/17846 E. sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinin hukuka ve usule aykırı olduğunu, davacı sıfatı ile yer alan borçlu müvekkillerin ve temlik alan alacaklı/davalı arasında İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2025/132131 Esas sayılı icra dosyasının borcunun tasfiyesi adına görüşmelerin tesis edildiğini ve 12/08/2025 tarihli protokol imzalandığını, protokolün 2.2. maddesi gereğince bonoların tam ve zamanında ödenmesi durumunda 2025/132131 Esas sayılı icra dosyasına ilişkin borcun tasfiye olacağının belirtildiği, anlaşmaya istinaden ilk bono ve ikinci bononun 500.000 TL'sinin zamanında ödendiğini, ancak davalı şirketçe ikinci bononun tamamının ödenmemesi sebebiyle diğer bonoların da muaccel olduğu sebep gösterilerek İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/1273 D.İş - 2025/1270 K. sayılı ihtiyati haciz dosyası ile alınan ihtiyati haciz karar yazısı ile 2025/17846 Esas sayılı icra dosyası ile icra takibine girişildiğini, davalı tarafça icra dosyasında rehinle teminat altında alınan alacaklı için kambiyo senedine bağlanmış alacağın tahsili amacıyla ikinci bir takip yürüterek kötü niyetli bir şekilde aynı alacağı iki defa tahsil etme çabasına girişildiğini beyan ederek takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.

SAVUNMA :

Davalıya usulüne uygun olarak tebligat yapılmış, dava dilekçesi tebliğ edilmiş, davalı vekili dava dışı Fibabanka A.Ş. tarafından 11/04/2025 tarihinde İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2025/132131 Esas sayılı icra dosyası ile takip başlatıldığını, akabinde söz konusu alacağın müvekkili tarafından temlik alındığını, davacı ile müvekkili arasında icra dosyasının borcunun tasfiyesi adına görüşmeler tesis edildiğini ve protokol imzalandığını, icra dosyasının borcunun tasfiyesi için 5.000.000 TL ödenmesi hususunda anlaşıldığını, ödemelerin protokolün ikinci maddesinde yer alan vadelerde ve belirtilen bonolar vasıtasıyla yapılacağının düzenlendiğini, müvekkili şirketçe ikinci bononun tamamının ödenmemesi sonucunda diğer bonoların da muaccel olması sebebiyle İstanbul Anadolu 7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/1273 D.İş sayılı ihtiyati haciz dosyası ile alınan ihtiyati haciz karar yazısı ile İstanbul Anadolu 17.İcra Dairesi 2025/17846 Esas sayılı icra dosyası ile kambiyo senedine dayalı takip başlatıldığını, davacının iddia ve beyanlarıyla takip sürecini uzatmayı amaçladığını ve borcunu ödemekten imtina ettiğini, takip dosyasında işlemlerin yasal usuller çerçevesinde yürütüldüğünü, protokolün borcu sona erdirmediğini yalnızca ödeme şeklini düzenlediğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İNCELEME ve GEREKÇE :

İstanbul Anadolu 17.İcra Müdürlüğünün 2025/17846 Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinden; alacaklı GSD Varlık Yönetim A.Ş. tarafından borçlu aleyhine 4.009.822,96 TL'nin tahsili için kambiyo

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden kOeNZL4 - LV9tBLP - oaBvOOI - j04IDU= ile erişebilirsin

senedine dayalı icra takibi olduğu anlaşılmıştır.

İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2025/132131 Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinden; alacaklı Fibabanka A.Ş. tarafından 3.590.688,11 TL'nin tahsili için borçlu aleyhine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi olduğu anlaşılmıştır.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20.01.2023 tarih ve 2021/2 E.-2023/1 K. sayılı kararı ile; derdestliğin takip şartı olduğu, derdest bir takip varken aynı alacak ile ilgili aynı taraflar arasında ikinci bir takip yapmakta, alacaklının hukuki yararı bulunmadığı gerekçelerine dayanılarak, aynı anda hem kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip hem de rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamayacağı yönünde içtihatların birleştirilmesine karar verilmiştir. Böylece aynı alacak için değişik takip yollarına başvurulmasında yasal engel bulunmadığından yola çıkılarak, mevcut bir icra takibi devam ederken, alacaklının "tahsilde tekerrür etmeme kaydıyla" aynı alacak için aynı borçluya, yeni bir icra takibi başlatmasında mükerrerliğin oluşmadığı görüşünün, söz konusu içtihadı birleştirme kararı karşısında uygulama kabiliyeti de kalmamıştır. Bu cümleden olmak üzere; icra takibinde derdestlik için takip türlerinin aynı olmasının gerekmediğinin de kabulü gerekir. Genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibin mevcudiyeti halinde, hangisinin önce yapılıp yapılmadığı önem arz etmeksizin genel haciz yoluyla başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun müteselsil kefalet başlıklı 586. maddesinde (eski Borçlar Kanunu'nun 487. maddesi) ise, “Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması gerekir” hükmü yer almaktadır.

Genel kredi sözleşmesi ile asıl borçlu şirket lehine kullandırılan krediye ilişkin olarak şikayetçi borçlu Tayfun Aktan'ın 12/08/2025 tarihli protokol kapsamında düzenlenen bonolorda borçlu olduğu, bonoların tam ve zamanında ödenmesi durumunda ipotek takibinden vazgeçileceğinin kararlaştırıldığı görülmüştür.

Türk Borçlar Kanunu'nun yukarıda açıklanan hükmüne, İstanbul Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2025/132131 Esas dosyasında takip dayanağı kredi sözleşmesi içeriğinde kefaletin müteselsil olduğunun yazılmasına ve ipoteğin müteselsil kefilin kefalet borcunun teminatı olarak tesis edilmediğinin anlaşılmasına göre müteselsil kefil olan borçlu davacı Tayfun Aktan hakkında genel haciz yolu ile ilamsız takibin yanı sıra, tesis edilen rehin sebebi ile maliki olduğu rehinli aracın paraya çevrilmesine yönelik icra takibi yapılması da mümkün olduğundan (Yargıtay 12 HD 2024/5001 Esas 2024/8971 Karar) ve rehin takibi yalnızca şirkete karşı başlatılıp gerçek kişi Tayfun Aktan yönünden mükerrerliğe sebebiyet verecek ikinci bir takip bulunmadığından anılan borçlu yönünden davanın reddi gerekmiştir. Davacı borçlu şirket hakkında ise yukarıda açıklanan YİBK kararı nedeniyle, tarafların kambiyo takibinin rehin takibine konu borcun yapılandırılması kapsamında takibe konu bonoların düzenlendiği yönündeki kabulleri nedeniyle takibin iptaline karar verilerek aşağıdaki yazılı şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM:*Gerekçesi yukarıda yazıldığı üzere;*

1-Davanın Aktan Plastik Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönünden KABULÜ ile İstanbul Anadolu 17. İcra müdürlüğünün 2025/17846 Esas sayılı dosyasındaki takibin davacı borçlu yönünden İPTALİNE, diğer davacı Tayfun Aktan yönünden davanın REDDİNE,

2-Harçlar yasası uyarınca peşin alınan 615,40 TL harcın alınması gereken 732,00 TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan 116,60 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı Aktan Plastik Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yararına takdir edilen 18.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak adı geçen davacıya verilmesine,

4-Davacılar tarafından yapılan 281,80 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, 61,00 TL posta masrafı olmak üzere toplam 958,20 TL'nin kabul red oranına göre hesaplanan 458,85 TL'nin davalıdan alınarak davacı Aktan Plastik Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne verilmesine, bakiye kısmın davacı Tayfun Aktan üzerinde bırakılmasına,

Dair; tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer İcra Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya bu mahkemelere müracaat üzerine zabıt katibince tutulacak tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde incelenmek üzere İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.05/02/2026

Katip 188913 Hakim 193907

e-imzalıdır ***e-imzalıdır***

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden kOeNZL4 - LV9tBLP - oaBvOOI - j04IDU= ile erişebilirsin